

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 104/2538

นางเฟื่องฟ้า พรหมบุตร

โจทก์

พันตำรวจโทสุวิหหรือสุวิทย์ ทิศกลางฯ

จำเลย

พันตำรวจโทสุวิหหรือสุวิทย์ ทิศกลางฯ

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคแรก ส่วนข้อกฎหมายที่ฎีกามาทั้งหมด เป็น ข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดี จึงไม่รับฎีกา คืบค่าขึ้นศาล ชั้นฎีกาไปทั้งหมด จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เพราะ ไม่ได้บรรยายฟ้องโดยชัดแจ้งว่า การกู้ยืมเงินคืดดอกเบี้ย อัตราร้อยละเท่าใด และมีการชำระดอกเบี้ยบางส่วนเมื่อใด จำนวนเท่าใดและฎีกาที่ว่า สัญญากู้ยืมเงินเป็นตราสารที่ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าในวันที่ทำสัญญา รั้งฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้และฎีกาที่ว่า โจทก์ไม่ได้รับความยินยอมจากสามีให้ฟ้องคดีนี้ และฎีกาที่ว่า โจทก์ไม่ได้บอกกล่าวทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ก่อน จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น ล้วนเป็น ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายอันเป็นสาระแก่คดีทั้งสิ้น โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 77,78) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยในฐานะทายาทของนายดาบตำรวจ นวลฉวี ทิศกลาง ผู้ตาย รั้งผิดชำระหนี้จำนวน 40,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่มินาคม 2535 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษา

ยื่น จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 73) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 75)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยที่ว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมการชี้ดฆ่าอากร แสตมปีในสัญญาไม่ชอบ จึงรับฟังเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมไม่ได้ และโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์ไม่ได้รับความยินยอมจากสามีให้ฟ้องคดี และโจทก์มิได้ ทวงถาม ให้จำเลยชำระหนี้ก่อน เห็นว่าฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมาย อันเกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีโดยตรงจึงให้รับฎีกาของจำเลย ในปัญหาดังกล่าว และให้ ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยที่ว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมการชี้ดฆ่าอากร แสตมปีในสัญญาไม่ชอบ จึงรับฟังเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมไม่ได้ และโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์ไม่ได้รับความยินยอมจากสามีให้ฟ้องคดี และโจทก์มิได้ ทวงถาม ให้จำเลยชำระหนี้ก่อน เห็นว่าฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมาย อันเกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีโดยตรงจึงให้รับฎีกาของจำเลย ในปัญหาดังกล่าว และให้ ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ตันติเตมิท-ปรีชา บุรณะไทย)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ